



ПЛАТФОРМА НЕКСУС

ОПЕРАТОР ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ [образец]

Версия: 1.0

Статус: договор с инвестором

ДОГОВОР С ИНВЕСТОРОМ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЦФА И УЦП	2
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	2
1.2. Услуги включают:	2
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА	3
2.1 Права Оператора	3
2.2 Обязанности Оператора	3
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНВЕСТОРА	3
3.1 Права Инвестора	3
3.2 Обязанности Инвестора	4
4. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ЦФА И УЦП	4
5. ТОРГОВЛЯ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ	4
6. ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПЛАТ	4

7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ	5
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	5
8.1. Оператор не несет ответственности за:	5
8.2. Инвестор осознает и принимает следующие риски:	5
8.3. Инвестор подтверждает, что:	5
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.....	6
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА	6
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ	6
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....	6
13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.....	6

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЦФА И УЦП

г. [Город], «_» _____ 20 г.

[указывается при регистрации], именуемое в дальнейшем «**Оператор**», в лице [должность, ФИО], действующего на основании [Устава], с одной стороны, и

[Физическое/юридическое лицо], именуемое в дальнейшем «**Инвестор**», с другой стороны,

совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Оператор обязуется оказать Инвестору услуги по обеспечению приобретения цифровых финансовых активов (ЦФА) и/или утилитарных цифровых прав (УЦП) в информационной системе НЕКСУС (далее — ИС), а Инвестор обязуется оплатить эти услуги.

1.2. УСЛУГИ ВКЛЮЧАЮТ:

1. Предоставление доступа к информационной системе НЕКСУС
2. Предоставление информации о проектах и выпусках ЦФА/УЦП
3. Обеспечение возможности приобретения ЦФА/УЦП
4. Ведение реестра прав Инвестора на ЦФА/УЦП
5. Обеспечение возможности торговли ЦФА/УЦП на вторичном рынке СФОРДЕКС
6. Обеспечение получения Инвестором выплат по ЦФА/УЦП (проценты, дивиденды)
7. Предоставление аналитической информации и отчетов

1.3. Услуги оказываются в соответствии с Правилами информационной системы НЕКСУС и Правилами пользования Платформой.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА

2.1 ПРАВА ОПЕРАТОРА

Оператор имеет право:

1. Запрашивать у Инвестора документы, необходимые для идентификации и верификации
2. Приостановить оказание услуг при нарушении Инвестором условий Договора
3. Блокировать подозрительные операции в рамках ПОД/ФТ
4. Отказать в проведении операции при наличии оснований, предусмотренных законодательством
5. Взимать комиссии в соответствии с Тарифами
6. Изменять Тарифы, уведомив Инвестора за 30 дней

2.2 ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА

Оператор обязуется:

1. Обеспечить функционирование ИС с доступностью не менее 99.9%
2. Вести реестр прав Инвестора на ЦФА/УЦП
3. Обеспечить достоверность информации в реестре
4. Обеспечить конфиденциальность персональных данных Инвестора
5. Обеспечить безопасность денежных средств Инвестора
6. Зачислять выплаты по ЦФА/УЦП на счет Инвестора
7. Предоставлять Инвестору выписки из реестра по запросу
8. Информировать Инвестора о существенных изменениях в ИС

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНВЕСТОРА

3.1 ПРАВА ИНВЕСТОРА

Инвестор имеет право:

1. Приобретать ЦФА/УЦП на условиях, установленных решением о выпуске
2. Осуществлять права, удостоверенные ЦФА/УЦП
3. Торговать ЦФА/УЦП на вторичном рынке СФОРДЕКС
4. Получать информацию о проектах и эмитентах
5. Получать выплаты по ЦФА/УЦП (проценты, дивиденды)
6. Получать выписки из реестра ЦФА/УЦП
7. Обращаться в службу поддержки Оператора

8. Расторгнуть Договор в любой момент

3.2 ОБЯЗАННОСТИ ИНВЕСТОРА

Инвестор обязуется:

1. Предоставить достоверные сведения при регистрации
2. Пройти идентификацию в соответствии с требованиями 115-ФЗ
3. Соблюдать Правила ИС и Правила пользования Платформой
4. Использовать ИС только в законных целях
5. Своевременно оплачивать услуги Оператора
6. Обеспечить конфиденциальность своих учетных данных
7. Уведомлять Оператора об изменении своих данных
8. Самостоятельно оценивать риски при приобретении ЦФА/УЦП

4. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ЦФА И УЦП

- 4.1. Инвестор выбирает проект в каталоге ИС и знакомится с информацией о выпуске ЦФА/УЦП.
- 4.2. Инвестор размещает заявку на приобретение ЦФА/УЦП, указав количество и сумму.
- 4.3. Инвестор оплачивает ЦФА/УЦП путем перевода денежных средств на реквизиты эмитента или Оператора (в зависимости от модели размещения).
- 4.4. При поступлении средств смарт-контракт автоматически зачисляет ЦФА/УЦП на счет Инвестора в ИС.
- 4.5. Запись о приобретении вносится в реестр ЦФА/УЦП и блокчейн ГАНИМЕД.
- 4.6. Инвестор получает уведомление о зачислении ЦФА/УЦП и может отслеживать их в Личном кабинете.

5. ТОРГОВЛЯ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ

- 5.1. Инвестор имеет право торговать ЦФА/УЦП на вторичном рынке СФОРДЕКС после истечения периода блокировки (если таковой установлен эмитентом).
- 5.2. Для совершения сделки Инвестор размещает ордер на покупку или продажу ЦФА/УЦП.
- 5.3. При совпадении условий встречных ордеров сделка исполняется автоматически.
- 5.4. Запись о переходе прав вносится в реестр ЦФА/УЦП.
- 5.5. Оператор взимает комиссию за сделку в соответствии с Тарифами.

6. ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПЛАТ

6.1. Выплаты по ЦФА/УЦП (проценты, дивиденды) осуществляются через смарт-контракты автоматически.

6.2. Средства зачисляются на счет Инвестора в ИС.

6.3. Инвестор получает уведомление о зачислении.

6.4. Инвестор может вывести средства на банковский счет или карту в любой момент.

6.5. Оператор удерживает НДФЛ (13% для резидентов РФ) и перечисляет в ФНС.

7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Стоимость услуг определяется Тарифами Оператора:

УСЛУГА	КОМИССИЯ
ПОКУПКА ЦФА/УЦП (ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ)	Включено в цену
ПОКУПКА/ПРОДАЖА НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ	0.1-0.3%
ВЫВОД СРЕДСТВ	0.5-1%
ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА	Включено

Тарифы для инвестора

7.2. Комиссии списываются автоматически при совершении операций.

7.3. Оператор имеет право изменять Тарифы, уведомив Инвестора за 30 дней.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. ОПЕРАТОР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА:

- Инвестиционные решения Инвестора
- Неисполнение обязательств эмитентами по ЦФА/УЦП
- Изменение рыночной стоимости ЦФА/УЦП
- Убытки, возникшие вследствие форс-мажорных обстоятельств

8.2. ИНВЕСТОР ОСОЗНАЕТ И ПРИНИМАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РИСКИ:

- Риск дефолта эмитента (неисполнение обязательств по ЦФА/УЦП)
- Риск потери ликвидности (невозможность продать ЦФА/УЦП на вторичном рынке)
- Риск изменения стоимости (снижение рыночной цены ЦФА/УЦП)
- Риск изменения законодательства

8.3. ИНВЕСТОР ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО:

- Ознакомился с рисками инвестирования в ЦФА/УЦП
- Принимает решение об инвестировании самостоятельно
- Несет ответственность за последствия своих инвестиционных решений
- Обладает достаточными знаниями для оценки рисков

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Оператор обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных Инвестора в соответствии с 152-ФЗ.

9.2. Инвестор дает согласие на обработку своих персональных данных для целей исполнения Договора.

9.3. Подробная информация содержится в Политике конфиденциальности Оператора.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента регистрации Инвестора в ИС и действует бессрочно.

10.2. Инвестор имеет право расторгнуть Договор в любой момент, уведомив Оператора.

10.3. Оператор имеет право расторгнуть Договор при нарушении Инвестором его условий, уведомив за 30 дней.

10.4. При расторжении Договора права Инвестора на ЦФА/УЦП сохраняются.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Споры по Договору разрешаются путем переговоров.

11.2. Инвестор направляет претензию Оператору. Оператор рассматривает претензию в течение 30 дней.

11.3. При недостижении соглашения спор передается в суд по месту нахождения Оператора.

11.4. Применимое право — законодательство Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Договор составлен в электронной форме и имеет юридическую силу.

12.2. Изменения в Договор вносятся Оператором с уведомлением Инвестора за 30 дней.

12.3. Продолжая использовать ИС после вступления изменений в силу, Инвестор подтверждает согласие с ними.

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ОПЕРАТОР:

[указывается при регистрации]

ОГРН: [номер]

ИНН/КПП: [номер]

Адрес: [адрес]

Р/с: [номер счета]

Банк: [наименование]

БИК: [БИК]

ИНВЕСТОР:

[Указываются при регистрации]